

barang dinaikkan dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan yang besar, maka hukumnya termasuk dosa besar.

Dari hadis di atas tampak bahwa unsur-unsur kartel dalam versi hukum persaingan usaha Islam telah terpenuhi. Para ulama memberi penafsiran yang bervariasi terhadap barang yang dijadikan objek monopoli. Syafi'iyah dan Hanabilah, misalnya, berpendapat bahwa barang yang ditimbun adalah kebutuhan primer. Lebih luas dari pendapat keduanya, Abu Yusuf berpendapat bahwa barang yang dilarang adalah semua barang yang dapat menyebabkan kemudharatan (kesulitan) bagi orang lain. Pendapat terakhir ini disepakati Hanabilah, termasuk sebagian ulama Malikiyah dan Ibnu Abidin Syaukani.

Kasus Kartel

Menganalisis kasus kartel yang diputuskan oleh KPPU, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur kartel yang dimaksud UU No. 5 Tahun 1999 “senapas” dengan larangan monopoli dalam hukum Islam. Persoalan pembuktian yang menggunakan *indirect evidence* (bukti tidak langsung) merupakan hukum acara untuk pembuktian. Di sinilah terjadi perbedaan pendapat antara KPPU dan para pengusaha. KPPU mengatakan betapa sulitnya menemukan tentang pembuktian terjadinya perjanjian di antara pelaku usaha atau tidak. Dalam hal ini menggunakan *indirect evidence* dengan analisis ekonomi terhadap harga menjadi alternatif. Di sini KPPU berpegang pada bukti harga yang paralel di antara pelaku usaha minyak goreng. Sehingga, meskipun perjanjian sulit dibuktikan dengan hukum perdata (walaupun juga terdapat bukti komunikasi notulen [*commu-*